

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5966/2539

นาย นิคม แก้วอำไพ  
บริษัท มาร์เกตติ้งลิสซิ่ง จำกัด

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 23, มาตรา 226

คำร้องขอขยายเวลาชำระค่าขึ้นศาลเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะสั่งตามความเห็นสมควรและคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องอนุญาตให้ขยายเวลาการวางเงินหรือไม่เท่านั้นหาได้เป็นการสั่งเกี่ยวกับการรับหรือไม่รับคำฟ้องของโจทก์ไม่คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์

---

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า ที่ดิน 61 ไร่เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป กับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย 875,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์และโจทก์ยื่นคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถาร่วมกับคำฟ้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วเห็นว่า โจทก์ไม่ใช่คนยากจนไม่อาจเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ ให้ยกคำร้อง หากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าขึ้นศาลมาชำระภายใน 15 วัน

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง หากโจทก์ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปก็ให้นำค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

ก่อนครบกำหนด 15 วัน โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระค่าขึ้นศาลออกไปอีก 30 วัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายเวลาออกไป 10 วัน

ก่อนครบกำหนด 10 วัน โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระค่าขึ้นศาลออกไปอีก 10 วัน ศาลชั้นต้นสั่งว่า ไม่มีเหตุให้ขยายเวลาอีก ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายเวลาวางเงินค่าขึ้นศาลเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาห้ามมิให้อุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226 จึงไม่รับคืนค่าขึ้นศาล และต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีโจทก์เพราะโจทก์มิได้ชำระค่าขึ้นศาลตามที่กำหนด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำร้องขอขยายเวลาการวางเงินของโจทก์ที่ยื่นต่อศาลชั้นต้นเป็นการขอขยายเวลาครั้งที่ 2 เป็นอำนาจดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่จะสั่งตามที่เห็นสมควร และคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องอนุญาตให้ขยายเวลาการวางเงินหรือไม่เท่านั้น หาได้เป็นการสั่งเกี่ยวกับการรับหรือไม่รับคำฟ้องของโจทก์ไม่ คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ ที่ศาลชั้นต้น

ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ที่โต้แย้งคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวนี้จึงเป็นอำนาจของศาลชั้นต้นซึ่งสั่งถูกต้องแล้ว ดังนั้นเมื่อโจทก์มิได้ชำระค่าขึ้นศาลในเวลาที่กำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีของโจทก์จึงถูกต้องแล้วเช่นกัน

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-จิระ บุญพจนสุนทร-ชูชาติ ศรีแสง)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |